



TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/gga/CGVM/alp

Rol N°1459-2025

Santiago, treinta y uno de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS:

1°) Que, a fojas 155, reclama don Fernando Antonio Correa Sandoval, candidato a Alcalde por la comuna de San Fabian en las elecciones municipales 2024, en contra de la resolución N°G3194 de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, que rechazó la cuenta general de ingresos y gastos del candidato;

2°) Que, en lo pertinente a la reclamación, la resolución impugnada mantuvo las siguientes observaciones formuladas en el proceso de auditoría a la cuenta general de ingresos y gastos del candidato, a saber:

- a) **Observaciones N°1 y N°2** referidas a aportes en especies por un total de \$600.000 correspondiente a dos vehículos declarados en el formulario de ingresos N°87, provenientes de la persona jurídica "Construcciones José Correa Landaeta EIRL";
- b) **Observación N°6** relativa a un gasto de \$126.784, por concepto de *gastos menores y frecuentes*, según boleta electrónica N°1140093 del proveedor Jorge González y Cía Ltda., dentro del cual se constató la inclusión de artículos de aseo personal, los que a juicio del Servicio Electoral no corresponden a un gasto de campaña electoral en los términos del artículo 2 de la Ley N°19.884;
- c) **Observación N°8** referida a un gasto por \$816.078, por servicios prestados para la campaña, según boleta de honorarios N°16 del prestador José Manuel Cifuentes Sandoval, emitida el diez de diciembre de dos mil veinticuatro, esto es, con posterioridad al periodo de campaña electoral, sin que se hubiere acompañado informe de actividades ni justificación del valor de mercado del servicio;
- d) **Observación N°9** relativa a una descuadratura entre los ingresos y los gastos electorales declarados, que arrojó un mayor ingreso de \$32.619. Además, se constató la existencia de movimientos bancarios





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/gga/CGVM/alp

Rol N°1459-2025

posteriores al periodo de campaña por \$7.420, \$18.999 y \$6.200, no declarados por la candidatura;

3°) Que, el reclamante solicita que se deje sin efecto la resolución reclamada y, en su lugar, se tengan por subsanadas las observaciones, por los siguientes argumentos:

En cuanto a las **observaciones N°1 y N°2**, señala que los vehículos donados pertenecen a su padre, don José Fernando Correa Landaeta, dueño de la empresa antes individualizada y que aceptó la donación por desconocimiento de la prohibición legal, sin controvertir la naturaleza jurídica del donante.

En cuanto a la **observación N°6**, indica que los artículos fueron adquiridos y utilizados por el equipo de campaña en la sede, en atención al intenso ritmo de trabajo desarrollado durante jornadas extensas que incluyeron actividades en sectores rurales, instalación de propaganda, actividades puerta a puerta y eventos formales.

En cuanto a la **observación N°8**, manifiesta haber intentado reiteradamente contactar al prestador de servicios sin éxito, por encontrarse éste inubicable.

Finalmente, acerca de la **observación N°9**, reconoce el error, se disculpa y alega desconocimiento respecto de la descuadratura y los movimientos bancarios detectados;

4°) Que, las **observaciones N°1 y N°2** se mantendrán, toda vez que el reclamante no acompañó antecedente alguno que desvirtúe la naturaleza de persona jurídica del donante que aportó los vehículos, lo que se encuentra prohibido de conformidad a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N°19.884

Respecto de la **observación N°6**, se mantendrá, atendido que, conforme a la boleta de servicios N°1140093, de quince de octubre de dos mil veinticuatro, de "Distribuidora La Escoba", por \$126.784 aparece que los artículos adquiridos no están comprendidos en los definidos por el artículo 2 letra g) de la Ley N°19.884.

En cuanto a la **observación N°8** se tendrá por





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/gga/CGVM/alp

Rol N°1459-2025

subsanaada, atendido que el documento tributario se encuentra emitido dentro del plazo establecido en el artículo 47 de la Ley N°19.884.

Asimismo, la **observación N°9** se tendrá por subsanada atendida que su cuantía total de \$32.619 es de mínima significancia electoral; y,

5°) Que, el porcentaje de gastos rechazados no alcanza el umbral de 20% de gastos declarados, por lo que no se encuentra justificado el rechazo de la cuenta general de ingresos y gastos electorales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley N°19.884.

Por estas consideraciones y citas legales, **se acoge parcialmente** la reclamación interpuesta a fojas 155, deducida por don Fernando Antonio Correa Sandoval, candidato a Alcalde por la comuna de San Fabian en las elecciones municipales 2024, en contra de la resolución N°G3194 de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral y, **en su lugar**, se tiene por aprobada la cuenta con observaciones -N°1, N°2 y N°6-, y se autoriza el reembolso en lo que corresponda.

Acordada con el voto en contra del Ministro señor Gabriel Ascencio Mansilla quien fue de opinión de acoger la observación N°6, atendida su mínima significancia económica.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1.459-2025.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 31/08/2026

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 31/08/2026

Omar Antonio Astudillo Contreras
Fecha: 31/08/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 31/08/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°1459-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 31/08/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 31 de agosto de 2026.



CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 31/08/2026



CAB67C81-7B31-44FA-BE23-59103A9D94B4

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.